

DHBW Mannheim

Fakultät Wirtschaft

Wirtschaftsinformatik - Software Engineering

Modul Bürgerliches Recht Allgemeiner Teil und allgemeines Schuldrecht

Hausarbeit zum Thema Leistungsstörungenrecht

Überblick über das Leistungsstörungenrecht

Abgrenzung von Schadensersatz statt und Schadensersatz neben der Leistung, Vertrauensschaden,
Schadensersatz statt der ganzen Leistung, Voraussetzungen eines Anspruchs aus § 280 Abs. 1 BGB

Vorgelegt von: Duong, Thi Quynh Nhi

Matrikelnummer: 6889454

Fachsemester: 1

Abgabedatum: 27.10.2024

Dozent: Alexander Meyer

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	4
1.1 Anspruchsgrundlagen	4
1.2 Begriff der Leistungsstörung und Ursachen	5
2. Unterschiedliche Schadensarten	6
2.1 Schadensersatz statt der Leistung	6
2.2 Schadensersatz neben der Leistung	7
2.3 Schadensersatz statt der ganzen Leistung	8
3. Erscheinungsformen	8
3.1 Unmöglichkeit	8
3.2 Schlechtleistung	8
3.3 Verzug	9
4. Arten von Leistungsstörungen	10
4.1 Ausbleiben der Leistung	10
4.2 Verspätung der Leistung	10
4.3 Schlechtleistung	10
4.4 Verletzung von Nebenpflichten (Schutz- und Obhutspflichten)	10
4.5 Gläubigerverzug (Annahmeverzug)	10
4.6 Leistungerschwerung/Unzumutbarkeit	10
5. Die Systematik der Pflichtverletzung (§ 280)	11
5.1 Begriff der Pflichtverletzung; Abgrenzung zum Vertretenmüssen	11
5.1.1 Pflichtverletzung	11
5.1.2 Vertretenmüssen (§ 276)	12
5.2 Arten der Pflichtverletzung	12
5.2.1 Die Verletzung leistungsbezogener Pflichten	12
5.2.1.1 Ausbleiben der Leistung zum Fälligkeitszeitpunkt	12
a) Unmöglichkeit der Leistung (§ 275 I–III)	13
b) Verspätung der Leistung	13
5.2.1.2 Nicht vertragsgemäße Leistung: Die Schnittstelle zum Gewährleistungsrecht	13
a) Qualitative Unmöglichkeit	13
b) Qualitative Verspätung der Leistung	14

5.2.2 Die Verletzung nicht leistungsbezogener Pflichten	14
5.2.2.1 Schutz-, Obhuts- und Rücksichtnahmepflichten bei einem bestehenden Schuldverhältnis	14
5.2.2.2 Schutz- und Obhutspflichten bei der Vertragsanbahnung (culpa in contrahendo)	14
6. Fazit.....	15
Literaturverzeichnis	16

1. Einleitung

Das Leistungsstörungenrecht ist ein zentraler Bestandteil des deutschen Schuldrechts und regelt die Folgen, wenn eine vertraglich geschuldete Leistung nicht wie vereinbart erbracht wird. Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) definiert die Pflichten und Rechte innerhalb eines Schuldverhältnisses und sieht Sanktionen vor, falls diese Pflichten verletzt werden. Zu den typischen Leistungsstörungen zählen Verzögerungen, mangelhafte Leistungen oder das vollständige Ausbleiben der Leistung.

Diese Arbeit untersucht die verschiedenen Aspekte des Leistungsstörungenrechts, insbesondere die Abgrenzung von Schadensersatz statt und neben der Leistung, den Begriff des Vertrauensschadens sowie die Anspruchsvoraussetzungen und -Grundlagen. Im Fokus steht dabei, wann und unter welchen Voraussetzungen der Gläubiger Schadensersatz verlangen kann.

1.1 Anspruchsgrundlagen des Leistungsstörungenrechts

Das BGB stellt umfassende Anspruchsgrundlagen zur Verfügung, die dem Gläubiger Rechte gewähren, wenn der Schuldner seine vertraglichen Pflichten nicht ordnungsgemäß erfüllt. Die wichtigsten Anspruchsgrundlagen des Leistungsstörungenrechts sind:

a) Schadensersatzanspruch gemäß § 280 BGB

Gemäß § 280 BGB kann der Gläubiger Schadensersatz verlangen, wenn der Schuldner eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis verletzt und diese Pflichtverletzung zu vertreten hat. Die wesentlichen **Voraussetzungen** sind:

- (1) **Vorliegen eines Schuldverhältnisses:** Es muss ein vertragliches oder gesetzliches Schuldverhältnis bestehen.
- (2) **Pflichtverletzung:** Der Schuldner hat seine Pflichten nicht oder nicht ordnungsgemäß erfüllt.
- (3) **Vertretenmüssen:** Der Schuldner muss die Pflichtverletzung zu vertreten haben (§ 276 BGB), wobei Verschulden in Form von Vorsatz oder Fahrlässigkeit vorliegen muss.
- (4) **Schaden:** Der Gläubiger muss einen kausalen Schaden erlitten haben.

Zusätzliche Voraussetzungen gelten, wenn der Schadensersatzanspruch sich auf eine verspätete Leistung oder statt der Leistung bezieht, wie in § 286 (Verzug) und § 281 (Schadensersatz statt der Leistung) geregelt.

Diese **Schadensersatzansprüche** umfassen unter anderem folgende **Situationen**:

- **Verzug:** Der Schuldner leistet verspätet (**§ 281 BGB**).
- **Schlechtleistung:** Die erbrachte Leistung ist mangelhaft (**§ 281 BGB**).
- **Unmöglichkeit:** Die Leistungserbringung ist nicht mehr möglich (**§ 283 BGB**).
- Zum anderen Fällen hierunter auch die Fälle der **Verletzung einer Nebenpflicht** (vgl. **§ 241 II BGB**)

b) Rücktritt gemäß §§ 323, 326 BGB

Statt Schadensersatz zu verlangen, kann der Gläubiger in bestimmten Fällen vom Vertrag zurücktreten. Dazu berechtigt sind u. a. Fälle, in denen der Schuldner trotz Fristsetzung nicht leistet oder die Leistung unmöglich geworden ist (§ 326 Abs. 5 BGB).

c) Weitere **Ansprüche** im **Leistungsstörungenrecht**

- **Aufwendungsersatz (§ 284 BGB):** Der Gläubiger kann die Erstattung von Aufwendungen verlangen, die er im Vertrauen auf die Erfüllung des Vertrages gemacht hat.
- **Herausgabe des Ersatzes (§ 285 BGB):** Bei Unmöglichkeit der Leistung hat der Gläubiger einen Anspruch auf Herausgabe des Ersatzes, den der Schuldner hierfür erhalten hat.
- **Rückabwicklung und Minderung (§§ 346 ff., § 441 BGB):** Nach einem Rücktritt sind erbrachte Leistungen zurückzugewähren, und bei Schlechtleistung kann der Gläubiger den Kaufpreis mindern.
- **Nacherfüllung (§ 439 BGB):** Bei Kaufverträgen hat der Käufer das Recht, die Nacherfüllung in Form von Nachbesserung oder Ersatzlieferung zu verlangen.
- **Verzug (§ 286 BGB):** Der Schuldner gerät in Verzug, wenn er trotz Mahnung oder einer festgelegten Leistungsfrist nicht leistet. Der Gläubiger kann Verzögerungsschäden und unter bestimmten Voraussetzungen auch Schadensersatz statt der Leistung geltend machen.

1.2 Begriff der Leistungsstörung und Ursachen

In den bisherigen Überlegungen wurde ein regulärer Verlauf des Schuldverhältnisses unterstellt. Doch es kann ebenso vorkommen, dass sich ein Schuldverhältnis nicht wie geplant entwickelt und eine sogenannte Leistungsstörung auftritt.¹

Leistungsstörungen entstehen in der Regel, wenn der Schuldner eine vertragliche Pflicht verletzt. Sie können jedoch auch durch andere Ursachen ausgelöst werden. Die folgenden Ausführungen konzentrieren sich auf Leistungsstörungen, die auf Pflichtverletzungen oder Nichterfüllung eines Leistungsversprechens beruhen (**§ 311a Abs. 2 BGB**). Diese Fälle sind weitgehend einheitlich, da sie auf eine Abweichung von der ordnungsgemäßen Durchführung des Schuldverhältnisses hinauslaufen.

Zu beachten ist, dass der Begriff "Leistungsstörung" ursprünglich entwickelt wurde, als Schutzpflichten im Schuldverhältnis noch nicht anerkannt waren.² Daher lässt sich der Begriff bei der Verletzung von Schutzpflichten nur schwer anwenden und muss heute in einem erweiterten Sinne verstanden werden.³ Alternativ kann auch von einer "**Störung des Schuldverhältnisses**" gesprochen werden.⁴

Definition der Leistungsstörung

Unter Leistungsstörungen versteht man Hindernisse, die eine ordnungsgemäße Erfüllung der (vertraglichen oder gesetzlichen) Verpflichtungen verhindern. Diese Störungen können sowohl Primär- als auch Sekundärpflichten betreffen und zu verschiedenen Zeitpunkten auftreten: vor Beginn, während oder nach der Beendigung des Schuldverhältnisses.

Der zentrale Begriff des Leistungsstörungenrechts ist die "Pflichtverletzung". Sie bildet das Fundament für den Haftungstatbestand des § 280 BGB und umfasst typische Leistungsstörungen wie Unmöglichkeit, Schlechtleistung und Verzug. § 275 BGB normiert als Ausnahmefall die Befreiung von der Hauptleistungspflicht im Falle der Unmöglichkeit.

¹ Zum Begriff der Leistungsstörung vgl. U. Huber, *Leistungsstörungen I* § 1 I.

² Grdl. Heinrich Stoll, *Die Lehre von den Leistungsstörungen*, 1936.

³ Vgl. Schwarze, *Leistungsstörungen* § 1 Rn. 2.

⁴ Vgl. Brox/Walker, *SchuldR AT* § 21 Rn. 1ff.; Schur, *Leistung und Sorgfalt*, 2001, 42ff.; Unberath, *Die Vertragverletzung*, 2007, 182 Fn. 6.

2. Unterschiedliche Schadensarten

Die Anspruchsgrundlage für den Schadensersatz, der neben der Leistung geltend gemacht wird, ist § 280 Abs. 1 (gegebenenfalls in Verbindung mit § 437 Nr. 3 oder § 634 Nr. 4). Für den Ersatz von Verzögerungsschäden gilt § 280 Abs. 1 und 2 in Verbindung mit § 286. Wenn es um Schadensersatz anstelle der Leistung geht, sind § 280 Abs. 1 sowie die Absätze 3 und §§ 281 bis 283 relevant.

Diese verschiedenen Arten von Schadensersatz sind wie folgt abzugrenzen:

2.1 Schadensersatz statt der Leistung

Der Schadensersatz statt der Leistung ist eine finanzielle Entschädigung, die den Schaden durch das endgültige Ausbleiben der vertraglichen Leistung ausgleicht. Dabei weicht er vom Grundsatz der Naturalrestitution (Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands) gemäß § 249 Abs. 1 BGB ab. Er ersetzt die ursprünglich geschuldete Leistung, d.h., im Gegensatz zum Schadensersatz neben der Leistung kann der Gläubiger diesen Schadensersatzanspruch nicht zusätzlich zur Erfüllung verlangen.⁵

Während beim Schadensersatz neben der Leistung das Interesse des Gläubigers am Erhalt seiner Rechtsgüter (Integritätsinteresse) geschützt wird, betrifft der Schadensersatz statt der Leistung die Leistung selbst – es geht also um den Wert der Leistung, den der Schuldner nicht erbracht hat. Eine klare Abgrenzung ist in Einzelfällen jedoch oft schwierig.⁶

Ziel des Schadensersatzes statt der Leistung ist es, das sogenannte **positive Interesse** zu schützen: Der Gläubiger soll so gestellt werden, als hätte der Schuldner **vertragsgemäß** geleistet. Dies bezeichnet man auch als **Erfüllungsschaden**.⁷

Das Gegenstück zum Erfüllungsschaden ist der **Vertrauensschaden (negatives Interesse)**. Beim Vertrauensschaden wird der Gläubiger so gestellt, als hätte er von dem fraglichen Rechtsgeschäft nie etwas gehört. Ein Beispiel dafür ist § 122 BGB, der nur den Vertrauensschaden ersetzt.⁸

Nach § 280 Abs. 3 BGB kann dieser Schadensersatzanspruch nur geltend gemacht werden, wenn zusätzliche Bedingungen erfüllt sind. Diese variieren je nach Art der Leistungsstörung:

- Bei **Leistungsverzögerung** oder **Schlechtleistung** muss der Schuldner eine angemessene Nachfrist erhalten (§ 281 BGB). Diese Nachfrist gibt ihm die Chance, seine Leistung doch noch zu erbringen, bevor der Gläubiger Schadensersatz statt der Leistung verlangen kann.
- Bei **Unmöglichkeit** (§ 283) ist eine Nachfristsetzung nicht sinnvoll, da die Leistung nicht mehr erbracht werden kann. In diesem Fall gelten die Regelungen des § 281 entsprechend. Bei Unmöglichkeit, die schon bei Vertragsschluss vorlag, greift § 311a Abs. 2 BGB.

⁵ <https://www.repetitorium-hofmann.de>

⁶ <https://www.repetitorium-hofmann.de>

⁷ <https://www.repetitorium-hofmann.de>

⁸ <https://www.repetitorium-hofmann.de>

- Bei einer **Verletzung einer Schutzpflicht** kann Schadensersatz statt der Leistung nur dann verlangt werden (§ 280 i.V.m. § 282 BGB), wenn die Leistung dem Gläubiger aufgrund der Verletzung nicht mehr zumutbar ist.

In Bezug auf die Schadensart handelt es sich beim Schadensersatz statt der Leistung um den Schaden, der aus dem endgültigen Ausbleiben der Leistung resultiert. Hierbei ist die Abgrenzung zum Schadensersatz neben der Leistung problematisch.⁹ Nach der sogenannten schadenstypologischen Abgrenzung wird unterschieden, ob der Schaden dem **Äquivalenzinteresse** (Interesse an der Gleichwertigkeit der Leistungen) oder dem **Integritätsinteresse** (Interesse am Erhalt anderer Rechtsgüter) zuzuordnen ist.

Hierbei hilft die Unterscheidung in verschiedene Schadensarten:

- **Äquivalenzinteresse:** Das Interesse an einer Leistung von gleichem Wert. Wird dieses verletzt, liegt ein Fall des Schadensersatzes statt der Leistung vor, der nur unter den zusätzlichen Voraussetzungen des § 280 Abs. 3 BGB verlangt werden kann.
- **Integritätsinteresse:** Das Interesse am Schutz der eigenen Rechtsgüter. Liegt eine Verletzung dieses Interesses vor, handelt es sich um Schadensersatz neben der Leistung.

Da diese Begriffe oft schwer abzugrenzen sind, wird von der herrschenden Meinung eine **zeitliche Abgrenzung** empfohlen. Entscheidend ist, ob der Schaden durch eine hypothetische Nacherfüllung zum letztmöglichen Zeitpunkt noch hätte vermieden werden können. Dieser Zeitpunkt liegt normalerweise nicht bei Ablauf einer eventuell gesetzten Nachfrist, sondern erst im Moment des Schadensersatzverlangens (§ 281 Abs. 4), des Rücktritts (§ 346) oder der endgültigen Unmöglichkeit (§ 275). Schäden, die durch eine **hypothetische vertragsgemäße Leistung** bis zu diesem Zeitpunkt noch vermieden worden wären, fallen dann unter den Schadensersatz statt der Leistung.

Rechtsfolge: Der Gläubiger soll im Ergebnis so gestellt werden, als hätte der Schuldner zum Zeitpunkt des Ausfalls des Primäranspruchs vertragsgemäß geleistet.

2.2 Schadensersatz neben der Leistung

Der Schadensersatz neben der Leistung deckt Schäden ab, die bestehen bleiben, selbst wenn die Leistung noch zu einem späteren Zeitpunkt erbracht wird. Anders als der Schadensersatz statt der Leistung betrifft dieser Schadensersatz Schäden, die endgültig eintreten, sobald der Primäranspruch untergeht. Dies sind oft sogenannte Begleitschäden, die das Integritätsinteresse des Gläubigers schützen und somit nicht die Leistung selbst, sondern andere Rechtsgüter des Gläubigers betreffen.¹⁰

Schadensersatz neben der Leistung liegt vor, wenn der Schaden nicht die Leistung selbst, sondern andere Rechtsgüter des Gläubigers betrifft.¹¹

Ein besonderer Fall des Schadensersatzes neben der Leistung ist der Verzögerungs- oder Verzugsschaden gemäß § 280 Abs. 2, § 286 BGB. Dieser Schadensersatz tritt zusätzlich zum Erfüllungsanspruch auf und bleibt von diesem unabhängig.¹²

⁹ vgl. Korch/Hagemeyer, Jura 2014, 1302ff, s. Bsp. u. Rz 13f

¹⁰ Vgl. Medicus/Petersen, Rz 238

¹¹ <https://www.repetitorium-hofmann.de>

¹² <https://www.repetitorium-hofmann.de>

Verzögerungsschaden

Ein Verzögerungsschaden entsteht, wenn der Schuldner seine Leistung nicht rechtzeitig erbringt und dadurch beim Gläubiger ein Schaden entsteht. Der Anspruch auf Verzögerungsschaden setzt Schuldnerverzug gemäß § 286 BGB voraus. Der Gläubiger hat dabei das Recht, so gestellt zu werden, als hätte der Schuldner die Leistung rechtzeitig erbracht (§ 249 Abs. 1 BGB).

Der Verzögerungsschaden kann neben der eigentlichen Leistung geltend gemacht werden. Dazu gehören auch Kosten, die durch den Verzug entstanden sind, wie etwa notwendige Kosten für die Rechtsverfolgung – jedoch mit einer Einschränkung: Die erste Mahnung, die den Verzug begründet, wird nicht ersetzt (BGH NJW 1985, 320, 324). Folgekosten, wie Anwaltskosten, werden übernommen, wenn sie angemessen sind.

Wichtig ist, dass der Schaden kausal auf die Verzögerung zurückzuführen ist. In einigen Fällen kann der Verzögerungsschaden den eigentlichen Wert der Leistung übersteigen, etwa wenn eine Lieferverzögerung zu Umsatzverlusten oder Kundenabwanderungen führt. Bei Rechtsverfolgungskosten gilt das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) als Maßstab, da der Gläubiger gemäß § 254 Abs. 2 BGB zur Schadensminderung verpflichtet ist.

2.3 Schadensersatz statt der ganzen Leistung

Der Begriff „Schadensersatz statt der ganzen Leistung“ ist von „Schadensersatz statt der Leistung“ abzugrenzen. Wenn der Schuldner eine mangelhafte oder nur Teilleistung erbracht hat, kann der Gläubiger grundsätzlich Schadensersatz nur für den mangelhaften Teil der Leistung verlangen, dies ist der Schadensersatz statt der Leistung.

Der „Schadensersatz statt der ganzen Leistung“ hingegen bedeutet eine vollständige Rückabwicklung des Vertrags, bei der auch Schadensersatz für Teile der Leistung verlangt werden kann, die eigentlich vertragsgemäß erbracht wurden. Ein solcher Anspruch setzt voraus, dass der Gläubiger an den erbrachten Teilleistungen kein Interesse mehr hat oder der Mangel als erheblich gilt (§ 281 Abs. 1 S. 2, 3 BGB).

In diesem Fall muss der Gläubiger die bereits erhaltenen, mangelhaften oder nicht gewünschten Teilleistungen nach den Regeln des Rücktritts zurückgeben (§ 281 Abs. 5 BGB). Diese Einschränkung gilt ebenso bei einer Teilunmöglichkeit (§§ 283 S. 2, 311a Abs. 2 S. 3 BGB).

3. Erscheinungsformen der Leistungsstörung

3.1 Unmöglichkeit

- **Objektive Möglichkeit** ist die Leistung, wenn sie jedermann unmöglich ist. Sie liegt vor, wenn die geschuldete Leistung nach den Naturgesetzen oder dem Stand von Wissenschaft und Technik nicht erbracht werden kann.¹³
- **Subjektive Möglichkeit** liegt dagegen dann vor, wenn die Leistung nur vom Schuldner nicht erbracht werden kann, ein anderer dagegen dies sehr wohl könnte.¹⁴
- **Anfängliche Möglichkeit** ist die Leistung, die schon bei Vertragsschluss vorlag. (Anspruchsgrundlage § 311a II S. 1 BGB).¹⁵

¹³ Florian Jacoby, Michael von Hinden, Studienkommentar BGB, 18. Auflage, S. 130.

¹⁴ <https://www.repetitorium-hofmann.de>.

¹⁵ <https://www.repetitorium-hofmann.de>.

- **Nachträgliche Unmöglichkeit** liegt dagegen vor, wenn die Unmöglichkeit erst nach dem Vertragsschluss vor der Übergabe unter. (Anspruchsgrundlage: §§ 280 I, III, 283 S. 1 BGB).¹⁶
- **Tatsächliche Unmöglichkeit** liegt etwa vor, wenn der zu übereignender Gegenstand oder das zu übertragende Recht nicht existieren; auch durch Zeitablauf kann tatsächliche Unmöglichkeit begründet werden.
- **Rechtliche Unmöglichkeit** ist z.B. bei einem Arbeitsverbot gegeben (BAG NJW 1995, 1774, 1775) oder, wenn ein nicht verkehrsfähiges Recht verkauft oder eine Sache übereignet werden soll, die der Gläubiger inzwischen von einem anderen erworben hat.
- Die Unmöglichkeit kann **zu vertreten** oder **nicht zu vertreten** sein. Zu den Folgen einer vom Schuldner bzw. vom Gläubiger zu vertretenden Unmöglichkeit s §§ 280 I, 283 bzw. § 326 II. Zu einer von beiden Seiten zu vertretenden Unmöglichkeit s § 326 Rz 4.
- Die Leistung kann **absolut unmöglich** (echte Unmöglichkeit) oder nur unzumutbar stark erschwert sein (unechte Unmöglichkeit) insb **praktisch unmöglich** sein (sog faktische Unmöglichkeit). Diese Unterscheidung liegt dem § 275 in Abs 1 einerseits und Abs 2 andererseits zugrunde. Mit diesem Begriff bezeichnet man die Fälle, in denen eine Behebung des Leistungshindernisses zwar theoretisch möglich wäre, jedoch von keinem Gläubiger ernsthaft erwartet werden kann.¹⁷

3.2 Schlechtleistung

Der Schuldner mag die Leistung pünktlich, aber nicht wie geschuldet erbracht haben. Man spricht dann von einer Schlechtleistung.

3.3 Verzug

- a) **Schuldnerverzug**: Solange der Schuldner seine fällige und noch mögliche Leistung aus eigenem Verschulden pflichtwidrig hinauszögert, ist er im Verzug und muss von der Grundidee des Gesetzes her alle damit zusammenhängenden Verspätungsschäden ersetzen.¹⁸ (§ 280 Abs. 2, 286 ff. BGB).

Voraussetzungen des Schuldnerverzugs

- Nichtleistung trotz Möglichkeit der Leistung
- fälliger und durchsetzbarer Erfüllungsanspruch
- Mahnung des Gläubigers
- Umstand der Nichtleistung ist vom Schuldner „zu vertreten“

- b) **Gläubigerverzug**: Wenn der Gläubiger die ihm ordnungsgemäß angebotene Leistung (die noch möglich ist) nicht annimmt, kommt er rechtlich in sog. Gläubigerverzug (auch: Annahmeverzug), § 293 BGB.¹⁹

Der Gläubigerverzug tritt unter folgenden **Voraussetzungen** ein:

- Möglichkeit der Leistung: Ist die Leistung noch möglich oder liegt eine andere Leistungsstörung vorrangig vor? (§ 297 BGB)
- Taugliches Angebot: Erfolgte ein tatsächliches Angebot des Schuldners zur rechten Zeit, am rechten Ort und in der rechten Art und Weise? Ist ein wörtliches Angebot ausnahmsweise ausreichend? Entfällt ausnahmsweise die Angebotspflicht? (§§ 294–296 BGB)
 - Nichtannahme der Leistung: Hat der Gläubiger die Leistung nicht rechtzeitig

¹⁶ <https://www.repetitorium-hofmann.de>

¹⁷ Florian Jacoby, Michael von Hinden, Studienkommentar BGB, 18. Auflage, S. 130.

¹⁸ Thorsten S. Richter, Vertragsrecht – Die Grundlagen des Wirtschaftsrechts, Vahlen, S. 411.

¹⁹ Thorsten S. Richter, Vertragsrecht – Die Grundlagen des Wirtschaftsrechts, Vahlen, S. 435.

angenommen? § 293 BGB

- Keine Beendigung des Annahmeverzugs: Ist der Annahmeverzug wieder beendet worden?²⁰

4 Arten von Leistungsstörungen

4.1 Ausbleiben der Leistung

Eine Leistungsstörung liegt vor, wenn die geschuldete Leistung ganz oder teilweise ausbleibt. Dies kann zwei Ursachen haben: Entweder ist es dem Schuldner unmöglich, die Leistung zu erbringen, oder er könnte sie erbringen, tut dies aber nicht. Auf beide Arten von Leistungsstörungen reagiert das Gesetz unterschiedlich, indem es bestimmte Rechtsbehelfe wie Rücktritt oder Schadensersatz statt der Leistung im Falle der Verspätung der Leistung erst gewährt, wenn dem Schuldner erfolglos eine Frist gesetzt wurde (§§ 281, 323), was im Falle der Unmöglichkeit ja gänzlich sinnlos wäre.²¹

4.2 Verspätung der Leistung

Eine weitere Art der Leistungsstörung liegt vor, wenn die Leistung verspätet erbracht wird und der Gläubiger dadurch Schäden erleidet. Dies führt zu einem Schadensersatzanspruch für den durch die Verzögerung entstandenen Schaden.²²

4.3 Schlechtleistung

Die Schlechtleistung tritt ein, wenn die Leistung zwar rechtzeitig erfolgt, jedoch nicht in der vereinbarten Qualität. Die mangelhafte Erfüllung kann entweder an einer Unmöglichkeit der ordnungsgemäßen Erbringung liegen oder daran, dass der Schuldner die geschuldete Qualität nicht einhält.²³

4.4 Verletzung von Nebenpflichten (Schutz- und Obhutspflichten)

Leistungsstörungen können auch dann vorliegen, wenn der Schuldner die Hauptleistung ordnungsgemäß erbringt, dabei jedoch bestimmte Sorgfaltspflichten verletzt und dadurch andere, nach § 241 II geschützte Interessen des Gläubigers beeinträchtigt.²⁴

4.5 Gläubigerverzug (Annahmeverzug)

Der Gläubiger gerät in Annahmeverzug, wenn er die rechtzeitig und ordnungsgemäß angebotene Leistung nicht annimmt oder nicht bereit ist, die geschuldete Gegenleistung Zug-um-Zug (§ 320) zu erbringen (§ 298). Der Annahmeverzug verbessert die Position des Schuldners in verschiedener Hinsicht und hat Auswirkungen, etwa im Hinblick auf Schadensersatzpflichten (§§ 293–304, 323 Abs. 6 Alt. 2, 326 Abs. 2 S. 1 Alt. 2).²⁵

4.6 Leistungserschwerung/Unzumutbarkeit

In Fällen, die sich am Randbereich der Unmöglichkeit bewegen, gibt es zwei weitere Sonderfälle. Zweckstörung beschreibt Situationen, in denen die Leistung möglich, jedoch sinnlos geworden ist (z. B. ein zu schleppendes Schiff befreit sich selbst, oder der zu bewässernde Garten ist bereits überflutet). Bei erheblich gestiegenen Erfüllungskosten, die das wirtschaftliche Gleichgewicht des Vertrags stark beeinträchtigen, wird die Geschäftsgrundlage (§ 313) herangezogen.

²⁰ Thorsten S. Richter, Vertragsrecht – Die Grundlagen des Wirtschaftsrechts, Vahlen, S. 428.

²¹ Medicus/Lorenz, Schuldrecht I, Allgemeiner Teil, 22. Auflage, S. 132.

²² Medicus/Lorenz, Schuldrecht I, Allgemeiner Teil, 22. Auflage, S. 132.

²³ Medicus/Lorenz, Schuldrecht I, Allgemeiner Teil, 22. Auflage, S. 133.

²⁴ Medicus/Lorenz, Schuldrecht I, Allgemeiner Teil, 22. Auflage, S. 133.

²⁵ Medicus/Lorenz, Schuldrecht I, Allgemeiner Teil, 22. Auflage, S. 133.

Unzumutbarkeit schließlich führt bei Dauerschuldverhältnissen zu einem außerordentlichen Kündigungsrecht, wenn ein Festhalten am Vertrag nicht mehr zumutbar ist (§ 314).²⁶

5 Die Systematik der Pflichtverletzung (§ 280)

Im Leistungsstörungenrecht bildet die **Pflichtverletzung** einen zentralen Begriff. Gemäß § 280 Abs. 1 S. 1 BGB kann der Gläubiger Schadensersatz fordern, wenn der Schuldner eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis verletzt. Allerdings gilt dies nicht, wenn der Schuldner die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat (§ 280 Abs. 1 S. 2). Da das Gesetz das Vertretenmüssen widerleglich vermutet, muss der Schuldner im Zweifel beweisen, dass er für die Pflichtverletzung nicht verantwortlich ist, während der Gläubiger die Pflichtverletzung an sich nachweisen muss. Der Begriff der Pflichtverletzung taucht im Rücktrittsrecht (§ 323 Abs. 3, Abs. 5 S. 2) sowie im Kündigungsrecht (§ 314 Abs. 2) wieder auf.²⁷

Mit der Einführung des Begriffs der Pflichtverletzung im Jahr 2002 verfolgte der Gesetzgeber das Ziel, die verschiedenen, ehemals stark differenzierten Leistungsstörungen (wie Unmöglichkeit, Verzug und spezielles Leistungsstörungenrecht) durch ein einheitliches System der Rechtsfolgen zu ersetzen – vorrangig Schadensersatz und Rücktritt. Dieses vereinheitlichende System konnte jedoch nicht vollständig umgesetzt werden. In bestimmten Fällen wird immer noch nach der Art und Ursache der Pflichtverletzung unterschieden, so etwa bei den Voraussetzungen für Rücktritts- und Schadensersatzansprüche, wie § 280 Abs. 2 und 3, §§ 281–283, § 286 sowie § 323 ff. und § 326 BGB zeigen. Hier bleibt weiterhin entscheidend, ob die Pflichtverletzung auf Unmöglichkeit, Verzug oder eine Nebenpflichtverletzung beruht und ob Schadensersatz statt der Leistung oder zusätzlich neben der Leistung gefordert wird.

Die weiteren Ausführungen konzentrieren sich vorerst auf eine schematische Darstellung des Pflichtverletzungssystems. Eine vertiefte Analyse der einzelnen Problembereiche erfolgt später.

5.1 Begriff der Pflichtverletzung; Abgrenzung zum Vertretenmüssen

5.1.1 Pflichtverletzung

Eine Pflichtverletzung liegt vor, wenn das Verhalten des Schuldners objektiv nicht den Anforderungen des Schuldverhältnisses entspricht – unabhängig davon, ob ihn ein Verschulden trifft, da das Vertretenmüssen erst in einem späteren Schritt geprüft wird. Entscheidend ist zunächst, dass der Schuldner seine vertraglichen Pflichten objektiv nicht erfüllt hat. Eine Pflichtverletzung kann dabei sowohl Hauptpflichten als auch Neben- und Schutzpflichten betreffen (§ 241 Abs. 2 BGB).

Voraussetzung für eine Pflichtverletzung ist das Bestehen eines Schuldverhältnisses, etwa durch Vertrag oder durch gesetzlich geregelte Ansprüche (§ 280 Abs. 1 BGB). Nach § 241 BGB werden die Pflichten eines Schuldverhältnisses in Leistungspflichten (§ 241 Abs. 1) und Schutzpflichten (§ 241 Abs. 2) unterteilt:

- Leistungspflichten beziehen sich auf die Erfüllung eines bestimmten Erfolges, wie die mangelfreie Übergabe einer Sache (§ 433 Abs. 1). Im Dienstvertrag, etwa bei einer

²⁶ Medicus/Lorenz, Schuldrecht I, Allgemeiner Teil, 22.Auflage, S. 134.

²⁷ Medicus/Lorenz, Schuldrecht I, Allgemeiner Teil, 22.Auflage, S. 132.

ärztlichen Behandlung, schuldet der Schuldner die Durchführung der geschuldeten Tätigkeit als Erfolgsleistung.

- Schutzpflichten fordern vom Schuldner, auf die Rechte und Interessen des Gläubigers Rücksicht zu nehmen.

Eine Pflichtverletzung liegt dabei bereits dann vor, wenn der Schuldner objektiv von seinen Pflichten abweicht, und bei erfolgsbezogenen Pflichten reicht es aus, dass der Erfolg nicht erreicht wurde. Auch bei Unmöglichkeit stellt die Nichterfüllung der Leistung eine objektive Pflichtverletzung dar, auch wenn der Schuldner gemäß § 275 Abs. 1 von der Leistungspflicht befreit ist. Diese Befreiung bezieht sich nur auf die Primärleistungspflicht, lässt jedoch Ansprüche auf Sekundärleistungen wie Schadensersatz unberührt. Ob die Unmöglichkeit auf ein Verschulden des Schuldners zurückgeht, ist eine Frage des Vertretenmüssens, das der Schuldner gegebenenfalls widerlegen muss.

5.1.2 Vertretenmüssen

Der Begriff der Pflichtverletzung allein setzt keine subjektive Verantwortlichkeit des Schuldners voraus; dies wird erst durch das Vertretenmüssen ergänzt, das die Zurechnung der Pflichtverletzung an den Schuldner beschreibt. Erst die Kombination aus Pflichtverletzung und Vertretenmüssen begründet die Schadenersatzpflicht nach § 280 Abs. 1 BGB.

Die Unterscheidung zwischen Pflichtverletzung und Vertretenmüssen ist vor allem für die Beweislastverteilung gemäß § 280 Abs. 1 S. 2 BGB relevant. Hier wird das Vertretenmüssen zu Lasten des Schuldners vermutet, was den Gläubiger entlastet. Nur bei arbeitsvertraglichen Pflichtverletzungen trägt der Arbeitgeber (Gläubiger) die Beweislast (§ 619a BGB).

Für einige Rechtsbehelfe, wie den Rücktritt (§§ 323, 324, 326 Abs. 5 BGB) oder die Kündigung von Dauerschuldverhältnissen aus wichtigem Grund (§ 314 BGB), ist das Vertretenmüssen nicht erforderlich. In diesen Fällen kann jedoch die Verantwortlichkeit des Gläubigers relevant sein (§ 326 Abs. 2 BGB).²⁸

5.2 Arten der Pflichtverletzung

Pflichten aus einem Schuldverhältnis lassen sich in zwei Kategorien unterteilen: leistungsbezogene und nicht leistungsbezogene Pflichten.

- **Leistungsbezogene Pflichten** sind solche, bei denen der Gläubiger ein Recht darauf hat, eine bestimmte Leistung zu erhalten (§ 241 Abs. 1 BGB). Diese Pflichten dienen dazu, die Position des Gläubigers zu verbessern, indem ihm „etwas gegeben“ wird – hier spricht man auch vom Leistungs- oder Äquivalenzinteresse.
- **Nicht leistungsbezogene Pflichten (Schutzpflichten)** haben dagegen nicht das Ziel, die Position des Gläubigers zu verbessern, sondern lediglich sicherzustellen, dass sie nicht verschlechtert wird (§ 241 Abs. 2 BGB). Diese Pflichten betreffen also das Integritätsinteresse des Gläubigers, da sie darauf abzielen, den bestehenden Zustand und die Rechte des Gläubigers zu schützen und Schaden zu verhindern.

Diese Unterscheidung ist entscheidend für die Frage, ob und welche Art von Ersatz- oder Schutzpflichten ein Schuldner hat.

5.2.1 Die Verletzung leistungsbezogener Pflichten

5.2.1.1 Ausbleiben der Leistung zum Fälligkeitszeitpunkt

Eine Verletzung der leistungsbezogenen Pflichten liegt vor, wenn der Schuldner die vereinbarte Leistung zum Fälligkeitszeitpunkt entweder gar nicht oder nur unvollständig erbringt. Dies kann zwei Ursachen haben:

²⁸ Medicus/Lorenz, Schuldrecht I, Allgemeiner Teil, 22.Auflage, S. 136.

Entweder ist die Leistung objektiv unmöglich, oder der Schuldner erfüllt seine Verpflichtung aus anderen Gründen nicht.

a) Unmöglichkeit der Leistung (§ 275 I–III)

Ist die Leistung objektiv unmöglich (§ 275 Abs. 1 BGB) oder liegt ein Fall vor, der der Unmöglichkeit gleichgestellt ist (§ 275 Abs. 2, 3 BGB), wird der Schuldner von der Leistungspflicht befreit. Ob der Schuldner die Unmöglichkeit zu vertreten hat, ist dabei zunächst unerheblich – das Gesetz berücksichtigt lediglich die Tatsache, dass eine unmögliche Leistung tatsächlich nicht erbracht werden kann.

Dennoch bleibt nach § 275 Abs. 4 BGB eine sekundäre Verpflichtung des Schuldners bestehen, wie etwa eine Pflicht zum Schadensersatz. Auch wenn die Leistung unmöglich ist, wird die Nichterfüllung als „Pflichtverletzung“ im Sinne von § 280 Abs. 1 BGB betrachtet

Im Fall einer anfänglichen Unmöglichkeit (die bereits bei Vertragsschluss bestand) und einer nachträglichen Unmöglichkeit (die erst nach Vertragsschluss eingetreten ist), besteht ebenfalls eine Pflichtverletzung. Für den Schadensersatzanspruch bei nachträglicher Unmöglichkeit muss der Schuldner nachweisen, dass ihn kein Verschulden trifft. War die Leistung von Anfang an unmöglich, greift § 311a Abs. 2 BGB, und der Gläubiger kann Schadensersatz statt der Leistung verlangen, wenn der Schuldner wusste oder fahrlässig nicht wusste, dass er die Leistung nicht erbringen kann.²⁹

b) Verspätung der Leistung

Liegt keine Unmöglichkeit vor, der Schuldner leistet jedoch nicht rechtzeitig, handelt es sich um eine Verzögerung der Leistung. Auch dies stellt eine Pflichtverletzung im Sinne des § 280 Abs. 1 BGB dar. In diesem Fall kann der Gläubiger unter Umständen Schadensersatz verlangen. Schadensersatz statt der Leistung ist jedoch erst möglich, wenn dem Schuldner eine angemessene Nachfrist gesetzt wurde, die ihm die Möglichkeit gibt, die Leistung nachzuholen. Erst wenn der Schuldner diese Nachfrist verstreichen lässt, kann der Gläubiger Schadensersatz statt der Leistung beanspruchen. Ein ähnliches Prinzip gilt für den Rücktritt nach § 323 BGB und für den Ersatz des Verzögerungsschadens.³⁰

5.2.1.2 Nicht vertragsgemäße Leistung: Die Schnittstelle zum Gewährleistungsrecht

a) Qualitative Unmöglichkeit

Eine qualitative Unmöglichkeit liegt vor, wenn die geschuldete Leistung aufgrund eines anfänglichen Mangels von vornherein nicht wie vereinbart erbracht werden kann und dieser Mangel unbehebbar ist. In solchen Fällen haftet der Verkäufer nach § 437 Nr. 3 und § 311a Abs. 2 BGB auf Schadensersatz statt der Leistung. Dabei entfällt die Pflicht zur Mangelbeseitigung; stattdessen muss Schadensersatz geleistet werden, sofern der Verkäufer den Mangel kannte oder seine Unkenntnis zu vertreten hat.

Tritt der unbehebbarer Mangel erst nach Vertragsschluss auf, greift die Haftung nach § 437 Nr. 3, § 280 Abs. 1 und 3 sowie § 283 BGB, wenn der Verkäufer den Mangel zu vertreten hat. In beiden Fällen sieht das Gesetz besondere Regelungen vor, die das Verhältnis von Primärleistung und Gegenleistung betreffen. So erlischt die Gegenleistungspflicht nicht automatisch (§ 326 Abs. 1 Satz 2 BGB), sondern wird durch ein Rücktrittsrecht (§ 437 Nr. 2, § 326 Abs. 5 BGB) und das Minderungsrecht (§ 437 Nr. 2, § 441 BGB) ergänzt. Bei unerheblichen Mängeln stehen diese Rechte jedoch nur eingeschränkt zur Verfügung. Daher spricht man bei solchen

²⁹ Medicus/Lorenz, Schuldrecht I, Allgemeiner Teil, 22. Auflage, S. 137.

³⁰ Medicus/Lorenz, Schuldrecht I, Allgemeiner Teil, 22. Auflage, S. 139.

Konstellationen häufig von „qualitativer Unmöglichkeit,“ da die Leistung objektiv möglich, aber qualitativ nicht wie geschuldet ist.³¹

b) Qualitative Verspätung der Leistung

Im Fall eines behebbaren Mangels bleibt der Schuldner zur mangelfreien Leistung verpflichtet und wird nicht gemäß § 275 Abs. 1 BGB von seiner Leistungspflicht befreit. Der Gläubiger hat weiterhin einen Anspruch auf die Erfüllung in mangelfreier Form, der im Kaufrecht als Nacherfüllungsanspruch gemäß § 437 Nr. 1 und § 439 BGB ausgestaltet ist. Schadensersatz für den Mangel oder das Rücktrittsrecht kann der Käufer jedoch erst beanspruchen, nachdem eine angemessene Frist zur Nacherfüllung ohne Erfolg verstrichen ist (§ 437 Nr. 3, § 280 Abs. 1 und 3, § 281 sowie § 437 Nr. 2, § 323 BGB).

Bei einer Verzögerung aufgrund eines behebbaren Mangels greift im Kauf- und Werkvertragsrecht ebenfalls der Anspruch auf Nacherfüllung (§§ 439, 635 BGB) anstelle des ursprünglichen Erfüllungsanspruchs. In diesem Zusammenhang können Fristsetzungserfordernisse teilweise erleichtert werden (§§ 440, 636 BGB). Das Rücktrittsrecht und der Anspruch auf **Schadensersatz statt der ganzen Leistung** werden bei unerheblichen Mängeln ausgeschlossen oder eingeschränkt, wie es § 281 Abs. 1 Satz 3 und § 323 Abs. 5 Satz 2 BGB vorsehen. Diese Situation wird daher häufig als „qualitative Verspätung der Leistung“ bezeichnet, da die Leistung im Wesentlichen möglich ist, jedoch nicht rechtzeitig und in mangelfreier Weise erbracht wird. Dieselben Grundsätze gelten auch für Werkverträge.³²

5.2.2 Die Verletzung nicht leistungsbezogener Pflichten

Nicht leistungsbezogene Pflichten umfassen Schutz-, Obhuts- und Rücksichtnahmepflichten, die den Schuldner verpflichten, dem Gläubiger keinen Schaden zuzufügen.³³

5.2.2.1 Schutz-, Obhuts- und Rücksichtnahmepflichten bei einem bestehenden Schuldverhältnis

241 Abs. 2 BGB stellt klar, dass ein gesetzliches wie vertragliches Schuldverhältnis „nach seinem Inhalt jeden Teil zur Rücksicht auf die Rechte, Rechtsgüter und Interessen des anderen Teils verpflichten kann.“ Die Gegenstände dieser Pflichten sind nicht das Leistungsinteresse, sondern das Integritätsinteresse des Gläubigers. Das bedeutet, dass der Schuldner in einem bestehenden Schuldverhältnis verpflichtet ist, die Interessen des Gläubigers zu wahren und ihm keinen Schaden zuzufügen.

In bestimmten Situationen eröffnet § 282 und § 324 BGB dem Gläubiger auch bei der Verletzung nicht leistungsbezogener Nebenpflichten die Möglichkeit, Schadensersatz statt der Leistung geltend zu machen oder vom Vertrag zurückzutreten. Diese Regelungen zielen darauf ab, den Gläubiger zu schützen und ihm die Möglichkeit zu geben, auf schädigende Handlungen des Schuldners zu reagieren, selbst wenn diese Handlungen nicht direkt die Leistungspflichten betreffen.³⁴

5.2.2.2 Schutz- und Obhutspflichten bei der Vertragsanbahnung (culpa in contrahendo)

Gemäß § 311 Abs. 2 in Verbindung mit § 241 Abs. 2 BGB entstehen Schutz- und Obhutspflichten nicht erst mit dem Vertragsschluss, sondern bereits bei der Anbahnung eines Vertrags. Sobald ein rechtsgeschäftlicher Kontakt aufgenommen wird, insbesondere während der Vertragsanbahnung, entsteht ein Rechtsverhältnis,

³¹ Medicus/Lorenz, Schuldrecht I, Allgemeiner Teil, 22.Auflage, S. 140.

³² Medicus/Lorenz, Schuldrecht I, Allgemeiner Teil, 22.Auflage, S. 141.

³³ Medicus/Lorenz, Schuldrecht I, Allgemeiner Teil, 22.Auflage, S. 141.

³⁴ Medicus/Lorenz, Schuldrecht I, Allgemeiner Teil, 22.Auflage, S. 141.

das auf die Wahrung von Schutzpflichten beschränkt ist. Mit der Schuldrechtsreform wurde das Rechtsinstitut der „culpa in contrahendo“ gesetzlich anerkannt und in § 40 BGB geregelt.

Schadensersatzansprüche für die Verletzung dieser vorvertraglichen Schutzpflichten ergeben sich direkt aus § 280 Abs. 1 in Verbindung mit § 311 Abs. 2 und § 241 Abs. 2 BGB. Da im vorvertraglichen Stadium jedoch noch keine Leistungspflichten bestehen, sind Schadensersatzansprüche wegen Verzögerung oder statt der Leistung (§ 280 Abs. 2, 3 BGB) in dieser Phase nicht denkbar. Die Verantwortung des Schuldners erstreckt sich also auf die Wahrung der Interessen des potenziellen Vertragspartners bereits während der Verhandlungen und der Vertragsgestaltung.³⁵

6 Fazit

Das Leistungsstörungenrecht ist ein zentraler Bestandteil des Schuldrechts und regelt die rechtlichen Folgen von Pflichtverletzungen im Rahmen von Schuldverhältnissen. Es bietet Gläubigern verschiedene Handlungsmöglichkeiten, wenn der Schuldner seine vertraglichen Pflichten nicht erfüllt. Die verschiedenen Arten von Leistungsstörungen, wie das Ausbleiben der Leistung, Verspätungen oder mangelhafte Erfüllung, zeigen die Vielfalt der rechtlichen Herausforderungen, die sowohl für Gläubiger als auch für Schuldner relevant sind.

Ein wichtiges Element des Leistungsstörungenrechts ist die Unterscheidung zwischen leistungsbezogenen und nicht leistungsbezogenen Pflichten. Während leistungsbezogene Pflichten sich auf die tatsächliche Erbringung von Leistungen konzentrieren, berücksichtigen nicht leistungsbezogene Pflichten den Schutz der Rechte und Interessen des Gläubigers. Diese Differenzierung ermöglicht eine differenzierte Betrachtung von Pflichtverletzungen und bietet den Parteien geeignete Rechtsbehelfe.

Die Reform des Schuldrechts im Jahr 2002 hat den Begriff der Pflichtverletzung eingeführt, um ein einheitliches System zur Behandlung von Leistungsstörungen zu schaffen. Dennoch bleibt die rechtliche Komplexität bestehen, da unterschiedliche Regelungen und Ausnahmen weiterhin Anwendung finden. So sind Schadensersatzansprüche und Rücktrittsrechte nicht nur von der Art der Pflichtverletzung, sondern auch von deren Ursachen und Auswirkungen abhängig.

³⁵ Medicus/Lorenz, Schuldrecht I, Allgemeiner Teil, 22.Auflage, S. 142.

Literaturverzeichnis

Literatur

Dirk Looschelders (2020). Schuldrecht Allgemeiner Teil (18. Auflage). Vahlen
Florian Jacoby/Michael Hinden/ Jan Kropholler (2020). Studienkommentar BGB (17. Auflage).
C.H.Beck
Medicus/Lorenz (2021). Schuldrecht I Allgemeiner Teil (22. Auflage). C.H.Beck
Wörlen/ Metzler-Müller (2018). Schuldrecht AT (13. Auflage). Vahlen

Online

Schadenersatz statt und neben der Leistung, Vertrauensschaden, Schadensersatz statt der ganzen
Leistung (26.10.2024, 14:31)

<https://www.repetitorium-hofmann.de/pdf/skript-bgb-schuldrecht-at.pdf>